

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8123/2541

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายพัฒนา กิ่งเซ่ง กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33

ป.วิ.อ. มาตรา 186 (9), มาตรา 195

โจทก์ฟ้องและมีคำขอให้บริดจกรยานยนต์ของกลางด้วย แต่ศาลชั้นต้นมิได้มีคำวินิจฉัยในเรื่องของกลาง จึงไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ.มาตรา 186 (9)แม้โจทก์จะมีได้ อุทธรณ์ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้

ปัญหาที่ว่ายานพาหนะใดเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดซึ่งศาลมีอำนาจสั่งริบตาม ป.อ.มาตรา 33 (1) นั้น ต้องพิจารณาดูตามพฤติการณ์ของการกระทำผิดแต่ละเรื่องไปว่าผู้กระทำความผิดได้ใช้ยานพาหนะนั้นในการกระทำความผิดหรือไม่

โจทก์บรรยายฟ้องเกี่ยวกับบริดจกรยานยนต์ของกลางว่า จำเลยที่ 2 กับพวก ร่วมกันวิ่งราวทรัพย์สินรื้อยคอตองคำและจีทองคำของผู้เสียหายโดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า และใช้บริดจกรยานยนต์เป็นยานพาหนะพาทรัพย์สินนั้นไปและเพื่อให้พ้นจากการจับกุม บริดจกรยานยนต์ของกลางจึงเป็นเพียงยานพาหนะที่จำเลยใช้ภายหลังการวิ่งราวทรัพย์สิน มิใช่ใช้ในการวิ่งราวทรัพย์สิน ไม่เข้าหลักเกณฑ์ในเรื่องทรัพย์สินที่ศาลมีอำนาจสั่งริบตามมาตรา 33 (1) แห่ง ป.อ.ดังกล่าว ศาลจึงไม่บริดจกรยานยนต์ของกลาง

โจทก์บรรยายฟ้องเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของกลางว่า จำเลยที่ 2 กับพวก
ร่วมกันวิ่งราวทรัพย์ส่วยคอตองคำและจีทองคำของผู้เสียหายโดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า
และใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะพาทรัพย์นั้นไปและเพื่อให้พ้นจากการจับกุม
รถจักรยานยนต์ของกลางจึงเป็นเพียงยานพาหนะที่จำเลยใช้ภายหลังการวิ่งราว
ทรัพย์ มิใช่ใช้ในการวิ่งราวทรัพย์ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ในเรื่องทรัพย์สินที่ศาลมีอำนาจ
สั่งริบตามมาตรา 33 (1) แห่ง ป.อ.ดังกล่าว ศาลจึงไม่ริบรถจักรยานยนต์ของกลาง

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-สุทิน ปัทมราชวิเชียร-ศิริชัย สวัสดิ์มงคล)

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช - นายธนพัฒน์ จงเพิ่มวัฒนะผล

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายอาทิตย์ นุ่นทิพย์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ